

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่  
1024/2546

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ไอพีเอฟ จำกัด  
(มหาชน)

โจทก์  
จำเลย

นายสรรรุฒิ หอชนสมบัติ

ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

จำเลยให้การว่าไม่เคยทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับโจทก์ ทั้งไม่เคยนำเช็คตามฟ้องมาขายลดให้แก่โจทก์ และไม่เคยรับเงินจากโจทก์คำให้การดังกล่าวเป็นเพียงปฏิเสธลอยไม่ได้ให้รายละเอียดว่าลายมือชื่อจำเลยในสัญญาขายลดตัวเงินและลายมือชื่อในเช็คตามเอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อของจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าชื่อว่า ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลยหากจำเลยสืบพยานก็ต้องห้ามมิให้รับฟัง เพราะคำให้การของจำเลยไม่มีรายละเอียดแข่งการปฏิเสธตาม ป.วิ.พ. มาตรา 177 วรรคสอง

---

โจทก์ฟ้องขอให้บังคับจำเลยชำระเงินจำนวน 4,750,684.93 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี ของต้นเงินจำนวน 4,000,000 บาท นับถัดจากวันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยให้การ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ใช้ค่าฤชาธรรมเนียมแทน  
จำเลย โดยกำหนดค่าทนายความ 4,000 บาท

### โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยชำระเงินจำนวน 4,000,000 บาท พร้อม  
ดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 25 ต่อปี นับแต่วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2540 จนกว่าจะชำระเสร็จ  
แก่โจทก์ ดอกเบี้ยก่อนฟ้องต้องไม่เกิน 750,684.93 บาท ตามที่โจทก์ขอให้จำเลยใช้  
ค่าฤชาธรรมเนียมทั้งสองศาลแทนโจทก์ โดยกำหนดค่าทนายความรวม 7,000 บาท

### จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาพิจารณาแล้ว วินิจฉัยว่า โจทก์ฟ้องให้จำเลยรับผิดชอบตามสัญญาซื้อขาย  
ลดตัวเงิน โดยจำเลยนำเช็คธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) จำนวนเงิน  
4,000,000 บาท มาขายลดให้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์ได้นำเช็คฉบับตั้ง  
กล่าวไปขึ้นเงิน ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงิน จึงฟ้องบังคับจำเลยให้รับผิดชอบตามสัญญา  
จำเลยให้การว่า จำเลยไม่เคยทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงินกับโจทก์ ทั้งไม่เคยนำเช็ค  
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ตามฟ้องมา ขายลดให้แก่โจทก์ และไม่เคย  
ได้รับเงินจำนวน 4,000,000 บาท คำให้การดังกล่าวเป็นเพียงปฏิเสธลอยไม่ได้ให้  
รายละเอียดว่าลายมือชื่อจำเลยในสัญญาขายลดตัวเงินและลายมือชื่อในเช็คตาม  
เอกสารท้ายฟ้องไม่ใช่ลายมือชื่อ ของจำเลย จำเลยจึงไม่มีสิทธินำพยานเข้าสืบว่า  
ไม่ใช่ลายมือชื่อจำเลย หากจำเลยสืบพยานก็ต้องห้ามมิให้รับฟัง เพราะคำให้การของ  
จำเลยไม่มีรายละเอียดแห่งการปฏิเสธ ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  
มาตรา 177 วรรคสอง พยานโจทก์รับฟังได้ว่า จำเลยได้ทำสัญญาซื้อขายลดตัวเงิน  
กับโจทก์ และต่อมาผิดสัญญาจริง ที่ศาลอุทธรณ์พิพากษาให้จำเลยรับผิดชอบฟ้องนั้น  
ชอบแล้ว ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน ให้จำเลยใช้ค่าทนายความในชั้นฎีกา 10,000 บาท แทนโจทก์.

(ม.ล.ไกรฤกษ์ เกษมสันต์-ไพศาล เจริญวุฒิ-สุภิญญา ชยารักษ์)

ศาลแพ่งกรุงเทพใต้ - นายประภาพร อนมาน

ศาลอุทธรณ์ - นายสนอง เล่าศรีวรกต

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ